

第4編 ■ 個人法益に対する罪

第1章 生命及び身体に対する罪／第1節 殺人の罪

刑法
No218

H18-3

(配点：3)

月 日

月 日

殺人罪と自殺関与罪に関する次の【記述】中の①から④までの（ ）内に、後記の【語句群】から適切な語句を入れた場合、（ ）内に入るものの組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。なお、一つの（ ）内に二つ以上の語句が入る場合もある。

【記述】

「(①)では、被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識がないことから、自殺関与罪ではなく、殺人罪が成立する。(②)では、被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識はあるものの、当該行為を行う意思決定過程に重大な瑕疵があることから、同様に、自殺関与罪ではなく、殺人罪が成立すると解することができる。ただし、そのうち(③)では、意思決定過程に瑕疵があるとはいえ、被害者が(④)ことから、殺人罪ではなく、自殺関与罪が成立すると解する見解がある。」

【語句群】

- A. 心中を望む被害者に対し、追死する意思がないにもかかわらず、これあるように装って欺き、追死するものと誤信させて死を決意させ、被害者自身をして毒薬を服用させ死亡させた事例
- B. 詐言を用いて被害者を欺き、一時仮死状態に陥っても薬品を用いれば再び蘇生できるものと誤信させ、被害者自身に首をつらせて死亡させた事例
- C. 強度の暴行を受けて肉体的にも精神的にも疲弊した状態にある被害者を脅迫して、高さ50メートルの崖の上まで追い込み、更に暴行を加える態度を示して、逃げ場を失った被害者自身に崖から飛び降りさせて死亡させた事例
- D. 被害者が通常の意味能力を欠き自殺の何であるかを理解せず、しかも命令には何でも服従するのを利用して、被害者自身に首をつらせて死亡させた事例
- E. 死を強制されている
- F. 自ら死を望んでいる

1. ①D ②A、B、C ③C ④E
2. ①D ②A、B、C ③A ④F
3. ①B、D ②A、C ③A ④E
4. ①B、D ②A、C ③C ④E
5. ①B、D ②A、C ③A ④F

No218

殺人罪と自殺関与罪の区別

正答率

H18-3

正解

5

79%

()に入る語句は、「①B、D」、「②A、C」、「③A」、「④F」であり、したがって、正解は肢5となる。

① B・D

①は「被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識がないことから、自殺関与罪ではなく、殺人罪が成立する。」としており、被害者に当該行為により自らが死亡することの認識がない事例が入る。語句群中で事例を内容とするものは、A・B・C・Dであり、このうち、被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識がないものを選択すれば良いことになる。

まず、Aでは、加害者は被害者に追死するものと誤信させ、死を決意させている。ということは、被害者は加害者に欺かれてはいるが、自らが死亡することの認識はあったといえる。したがって、①には入り得ない。

Bでは、加害者は被害者に一時仮死状態に陥っても薬品を用いれば再び蘇生できるものと誤信させている。ということは、被害者としては一時仮死状態になるとの認識しかなく、死亡することの認識がない。したがって、①に入る。

Cでは、加害者は被害者を脅迫して、更に暴行を加える態度を示して逃げ場を失った被害者自身に崖から飛び降りさせて死亡させている。ということは、被害者としては崖から飛び降りれば死亡することを認識しつつ、やむなく崖から飛び降りたものといえる。したがって、①には入り得ない。

Dでは、加害者は被害者が通常の意味能力を欠き自殺の何であるかを理解せず、命令には何でも服従するのを利用して、被害者自身に首をつらせて死亡させている。よって、被害者は通常の意味能力を欠いているため、首をつれば死亡するとの認識を欠いていたことになる。したがって、①に入る。

以上により、①にはB・Dが入る。

② A・C

②は「被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識はあるものの、当該行為を行う意思決定過程に重大な瑕疵があることから……殺人罪が成立する」としている。よって、②には自ら死亡することの認識はあるが、意思決定過程に重大な瑕疵がある事例を選択すれば良いことになる。

Aにおいては、前述の通り被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識はあり、また毒薬を服用する動機である加害者が追死するという点について錯誤がある（最判昭33.12.21、百選Ⅱ1事件）。したがって、当該行為を行う意思決定過程に重大な瑕疵があるといえ、②に入る。Cにおいては、前述の通り被害者に当該行為によって自らが死亡する事の認識はあり、また、崖から飛び降りるという意思決定の過程に加害者からの暴行・脅迫という重大な瑕疵がある。したがって、②に入る。

以上により、②にはA・Cが入る。

④ F

③の穴埋めについては、④の穴埋めをしてからでなければ確定できないので、先に④について検討する。④では「殺人罪ではなく、自殺関与罪が成立する」としているので、E・Fのうち殺人罪と自殺関与罪の区別の点について、自殺関与罪を基礎付ける要素を選択すれば良いことになる。

Eについて。死を強制されていることは自殺関与罪ではなく殺人罪の成立を基礎付ける要素になる。広島高判昭 29.6.30 は、浮気が発覚し夫から毎日虐待され、「これ以上夫の圧迫を受けるよりもむしろ死んだほうがましだ」と考え自殺した事案につき、暴行・脅迫が意思の自由を奪うほどではないこと、すなわち、死を強制されていないことを理由に、自殺関与罪（202条）の成立を認めている。したがって、死を強制されていることは自殺関与罪の成立を基礎付ける要素とはいえ、(4)には入り得ない。

Fについて。学説の中には自殺関与罪（202条）の減輕の根拠は同意による法益性の減少にあり、同意は自己の法益を処分する意思である以上、法益に係る錯誤（法益関係的錯誤）のみが同意を無効にするという考え方に立つものがある。この見解に立てば、法益に係る錯誤がない場合、「死ぬ」ことについて錯誤はないから、本人の意思に反して生命を侵害したことにならず殺人罪は成立しないことになる。よって、この見解によれば、法益関係的錯誤がない場合に、自ら死を望んでいるということは殺人罪ではなく、自殺関与罪を基礎付ける要素となる。したがって、(4)にはFが入る。

以上により、(4)にはFが入る。

③ A

(4)の穴埋めにFが入る以上、(3)にはA・Cのうち、自らが死を望んでいるといえるものを選択すれば良いことになる。

Aにおいては、被害者は加害者が追死してくれるものと誤信しているが、相手方が死んでくれるから自分も死ぬという動機に錯誤があるにすぎず、「死ぬ」ことについては錯誤がなく自ら望んでいるといえる。したがって、(3)にはAが入る。

Cでは、被害者は加害者の暴行・脅迫によりやむなく崖から飛び降りさせられているのであるから、自ら死を望んでいるとはいえない。したがって、(3)には入り得ない。

以上により、(3)にはAが入る。